

江苏省南通市通州区人民法院

法庭审理笔录（第一次）

时间：2026 年 1 月 5 日 9 时 30 分

地点：南通市通州区人民法院高新区第三法庭

案号：（2025）苏 0612 民初 9559 号

案由：劳务合同纠纷

审判员：管中

书记员：黄磊

是否公开审理：公开

旁听人数：0 人

书：宣布开庭审理：原告姜其兵、王国祥、曹海如、张学如、郭长春、顾尔齐、奚传伯、陆建新、汤则均、陶世昌、张学武、姜其军、汤志林、杨锡荣、顾和军、陆圣荣、徐建王、姜长高、顾小青、严子林、杨秀虎与被告杨秀虎劳务合同纠纷一案。

书：请当事人和其他诉讼参与人入庭。

书：现在宣布法庭纪律：

（一）旁听人员、当事人及其他诉讼参与人的手机在开庭期间必须关闭或调至振动状态；

（二）未经许可，不得录音、录像、拍照或者通过发送邮件、微信、微博等方式传播庭审情况；

（三）不得鼓掌、喧哗、哄闹和实施其他妨害审判活动的行为；

（四）不得随意走动和进入审判区；

（五）旁听人员不得发言、提问；

（六）不准吸烟、进食，不得随地吐痰；

（七）当事人和其他诉讼参与人不得中途退庭，如擅自退庭，是原告的可作自动撤诉处理，是被告的可作缺席判决处理；

严子林 姜长高 王国祥 杨锡荣 张学如 林锦记
顾尔齐 顾和军 徐建王 姜其兵 姜其军 郭长春 2026.1.5

顾小育 严子林 姜长高 王明伟 杨锡荣 张学如 林锦云
顾和军 徐建王 姜其兵 裴其军 郭书春 2016.1.5

原告：郭长春，男，1951年8月17日出生，汉族，住南通市通州区十总镇柏树墩村四组35号，居民身份号码32062419510817301X。

(到庭)

原告：顾尔齐，男，1951年5月18日出生，汉族，住南通市通州区十总镇柏树墩村十组18号，居民身份号码32062419510518301X。

(未到庭)

原告：奚传伯，男，1953年7月10日出生，汉族，住南通市通州区五甲镇平和村二十二组017号，居民身份号码320624195307103655。

(未到庭)

原告：陆建新，男，1966年12月21日出生，汉族，住南通市通州区十总镇新雁村三十七组14号，居民身份号码320624196612213011。(未到庭)

原告：汤则均，男，1958年6月24日出生，汉族，住南通市通州区十总镇柏树墩村二十四组19号，居民身份号码320624195806243038。(未到庭)

原告：陶世昌，男，1955年2月8日出生，汉族，住南通市通州区十总镇柏树墩村二十三组10号，居民身份号码320624195502083012。(未到庭)

原告：张学武，男，1964年8月5日出生，汉族，住南通市通州区十总镇柏树墩村二十七组97号，居民身份号码320624196408053057。(未到庭)

原告：姜其军，男，1966年10月22日出生，汉族，住南通市通州区十总镇柏树墩村十四组36号，居民身份号码320624196610223013。(未到庭)

原告：汤志林，男，1959年9月6日出生，汉族，住南通市通州区十总镇柏树墩村十组33号，居民身份号码320624195909063013。(到庭)

原告：杨锡荣，男，1960年7月23日出生，汉族，住南通市通州区十总镇爻北村四组27号，居民身份号码320624196007233815。(到

原告：林锦记 2016.1.5
原告：郭长春
原告：姜其军
原告：杨锡荣
原告：汤志林
原告：汤则均
原告：陶世昌
原告：张学武
原告：陆建新
原告：奚传伯
原告：顾尔齐
原告：郭长春

庭)

原告：顾和军，男，1965 年 7 月 22 日出生，汉族，住南通市通州区十总镇柏树墩村一组 17 号，居民身份号码 320624196507223816。

(到庭)

原告：陆圣荣，男，1963 年 3 月 26 日出生，汉族，住南通市通州区十总镇柏树墩村四组 38 号，居民身份号码 320624196303263015。

(未到庭)

原告：徐建王，男，1960 年 8 月 24 日出生，汉族，住南通市通州区十总镇迎阳村十八组 25 号，居民身份号码 320624196008243812。

(到庭)

原告：姜长高，男，1963 年 7 月 6 日出生，汉族，住南通市通州区十总镇落盐村二十三组 22 号，居民身份号码 320624196307063811。

(到庭)

原告：顾小青，男，1963 年 8 月 6 日生，汉族，住南通市通州区十总镇十总店村十一组 30 号，居民身份号码 320624196308063012。(到庭)

原告：严子林，男，1965 年 2 月 21 日生，居民身份号码 320624196502213010，汉族，住南通市通州区十总镇柏树墩村一组 40 号。(到庭)

原告共同委托诉讼代理人：林锋云，南通市通州区西亭法律服务所法律工作在。(特别授权，到庭)

被告：杨秀虎，男，1977 年 1 月 25 日生，居民身份证号码 512922197701256772，汉族，住四川省南部县小元乡文星场村 7 组 1 号。(未到庭)

审：经核对，今天到庭的诉讼参加人均符合法律规定，可以参加本案诉讼活动。

审：现代表法庭郑重承诺，在本案的审理过程中，将恪守法官职业道德，忠于事实和法律，公正廉洁司法，自觉接受监督；同时，本庭郑重提示，当事人及诉讼参与人必须恪守诚信诉讼，不得当庭说假话，或

严子林 姜长高 王明华 杨圣荣 张学如 林锋云
顾小青 顾和军 徐建王 姜其兵 袁其举 郭书春 2016.1.5

依法传唤未到庭，依法缺席审理。

原、被告双方，对于本院送达的起诉状副本、证据副本、应诉举证通知书、开庭传票、最高院五个严禁、廉政监督卡、简转普裁定书、当事人权利义务告知书以及申请回避的规定等材料有无收到，对审理本案的审判员及书记员是否申请回避？

一致：收到，不申请回避。

审：现在进行法庭调查。首先由原告方陈述诉讼请求以及事实和理由？

原代：同起诉状，没有补充。

审：被告未能到庭，请原告就己方主张提供证据。

原代：提供欠条 10 张。

审：法庭作如下调查。欠条上字谁写的。

原代：都是被告写的。

审：上面黑色加粗字体是谁写的。

杨锡荣：我的欠条下方黑色加粗字体是我老婆写的，我的欠条是 2024 年 1 月写的，我们后来问他要钱，他没钱就提出给我们换条子，让我们从微信上拍给他，我老婆就做了一个备注，就拍给他了。

原代：其他有黑色加粗字体的也是这个情况。

审：被告签名和摁印是否其本人出具。

姜其兵：打条子是在城港派出所，我们一批工人在阳光悦城项目问他要工钱，有人拿不到钱就要跳楼，其他工人就报警。警察把人一起带去派出所，经过警察的调查和协调，杨秀虎就给我们打了条子。当时他没有写身份证和摁手印，还是派出所的民警要求他补上去了。

审：谁找的你们去阳光悦城项目的。

姜：之前有人介绍我们帮杨秀虎在其他工地干活，陆陆续续跟着他干有几年了，之前每年的钱都是按时给的。

审：你们中是否有人是和杨秀虎包活的。

原代：没有，都是点工。小工是 180 元/天，瓦工是 280-300 元/天，姜其兵带班是 400 元/天

原告：林长高、姜其兵、王田、杨锡荣、姜其兵、姜其兵、张学如、郭少春、林锦山
被告：顾小南、顾和军、徐建王
2024.1.5

审：欠条有 21 人，为何只有 20 人起诉

原代：卫淑珍金额较少，没有起诉

审：姜，欠条上开支 16600 元什么意思

姜：我帮他垫付的一些费用

审：被告打欠条后有没有给过你们钱

原代：没有给过钱

审：之前的钱怎么给你们

姜：之前都是公司根据被告指示给我们转账，如果不是大工地就是被告直接给我们钱

审：告知虚假陈述的法律后果

到庭原告一致表示：保证如实陈述

审：还有无补充

原代：补充 4 份姓名证明，证明欠条中有部分人名与身份证上姓名不一致，但实际上是同一人。其他没有补充。

审：法庭调查结束。现在进行法庭辩论。

原代：被告拖欠原告工资是事实，证据确凿，被告应当支付原告工资，其余意见同庭审意见

审：法庭辩论终结，最后陈述。

原代：支持诉请

审：询问原告方，如果原告胜诉是否同意应由被告承担的诉讼费由法院判决被告直接支付给原告？

原代：胜诉退费。

审：案件经过审理，当庭判决如下：限被告于本判决生效之日起10日内支付原告姜其兵64040元、王国祥8100元、曹海如1440元，张学如7200，郭长春5760、顾尔齐7740、奚传伯560、陆建新560、汤则均1080、陶世昌360、张学武560、姜其军7000、汤志林5000、杨锡荣11200、顾和军12240、陆圣荣7700、徐建王5760、姜长高4200、顾小青15770、严子林12500。案件受理费由被告负担。公告费400元，原告已给付，待执行时一并执行告知上诉权，有无听清

严子林 姜长高 王国祥 杨锡荣 张学如 林锦记
顾小青 顾和军 徐建王 姜其兵 姜其军 郭长春 2016.1.5

一致：听清

审：现在闭庭，核对笔录，如无误请签字。

第 13 号

顾小青 顾和军 林子林 姜长高 王明华 杨汤荣 姜其兵 姜其兵 张学如 郭书春 林锦山
2016.1.5